

SOUTH32 ENERGY S.A.S. E.S.P.

**TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA
LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

MAYO DE 2025

TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ADVERTENCIAS

Los términos escritos con mayúscula inicial en el presente aviso de advertencia tendrán el significado que se establece en el cuerpo del documento.

Los presentes Términos de Referencia ("TDR") del Proceso de Selección para la Contratación del Suministro de Energía Eléctrica (el "Proceso") han sido adoptados por SOUTH32 ENERGY S.A.S. E.S.P. ("SOEN"), para el uso exclusivo de los Proponentes, como este término se define más adelante.

Ni SOEN, ni ninguno de sus accionistas, funcionarios, empleados, agentes, representantes o asesores han declarado, ni se considerará que han declarado o producido garantía alguna –expresa o implícita–, en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en los TDR o en los demás documentos e informaciones proporcionadas o en las declaraciones realizadas, a menos que, de manera expresa y escrita, se disponga lo contrario.

Toda la información que se ha puesto a disposición de los Proponentes ha sido preparada y recopilada únicamente para ayudar y facilitar a los Proponentes en la ejecución de sus propias investigaciones y evaluaciones sobre el Proceso, y no es, ni pretende ser, exhaustiva ni incluye toda la información que un Proponente deba o desee tomar en consideración.

La presentación de la(s) Oferta(s) correspondientes constituyen un reconocimiento expreso y aceptación por parte del Proponente en cuanto a que SOEN rechaza expresamente y no estará sujeto a responsabilidad alguna – presente o futura– derivada del Proceso (salvo por las responsabilidades derivadas del Contrato de Suministro, en los términos en que los mismos sean finalmente acordados), en relación con cualquier información que se hubiese puesto a disposición del Proponente, en cualquier material proporcionado o en declaraciones efectuadas durante el transcurso del Proceso, ya sea por escrito o en forma verbal, ya sea o no que SOEN tenga conocimiento o debiera haber tenido conocimiento de error u omisión alguna, o haya sido responsable de su inclusión u omisión en los TDR o de cualquier otra manera.

En particular, nada de lo contenido en los TDR constituye una garantía o una declaración con respecto al logro o razonabilidad de las proyecciones, perspectivas o rendimientos operativos o financieros del Proponente en el Proceso y en el Contrato de Suministro.

Ni la recepción de los TDR por parte de los Proponentes, ni cualquier información contenida en los TDR o cualquier otro documento o información entregada a los Proponentes proporcionada o comunicada posteriormente a cualquier Proponente, ya sea en forma verbal o escrita, debe o puede considerarse como una asesoría de cualquier naturaleza a favor de cualquier Proponente por parte de SOEN.

SOEN se reserva el derecho, a su exclusiva y absoluta discreción, de modificar, eliminar o adicionar cualquiera de las disposiciones contenidas en los TDR incluyendo, sin limitación alguna, el derecho de rechazar las Ofertas o cualesquiera otras actuaciones y procedimientos, sin previo aviso o sin señalar justificación para el efecto. De manera particular, SOEN se reserva el derecho de terminar el Proceso en cualquier momento antes de la firma del Contrato de Suministro sin que, por ello, SOEN tenga que reconocer o pagar una indemnización por daño emergente, lucro cesante, responsabilidad precontractual o cualquiera otra a los Proponentes. La presentación de la Oferta constituye un reconocimiento y aceptación por parte del Proponente en cuanto a que SOEN rechaza expresamente y no estará sujeta a responsabilidad precontractual alguna por la eventual terminación anticipada del Proceso.

Ni los TDR, ni ninguna otra información escrita o verbal proporcionada a cualquier Proponente o a sus asesores servirán de base para alegar, interpretar o concluir sobre la existencia de contrato alguno. La presentación de cualquiera de las Ofertas no generará obligaciones contractuales a cargo de SOEN. Sólo la suscripción del Contrato de Suministro generará obligaciones contractuales para SOEN.

Al proporcionar los TDR, SOEN no asume obligación alguna de corregir, modificar o actualizar la información contenida en los TDR o de proporcionar a los Proponentes acceso a informaciones o documentos adicionales.

TABLA DE CONTENIDO

PARTE I: INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1 Presentación de SOUTH32 ENERGY S.A.S. E.S.P. – Empresa Convocante
- 1.2 Interpretación y Definiciones
- 1.3 Recomendaciones

PARTE II: CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO Y DE LA OFERTA

- 2.1 Antecedentes y Objeto
- 2.2 Procedimiento
- 2.3 Fecha de Inicio del Contrato de Suministro
- 2.4 La Oferta
- 2.5 Habilitación, Evaluación, Adjudicación y Firma del Contrato de Suministro
- 2.6 Cronograma del Proceso
- 2.7 Varios

PARTE III: ALCANCE DE LA OFERTA ECONÓMICA Y DEL CONTRATO

- 3.1 Generales
- 3.2 Oferta

ANEXOS

- Anexo 1: Minuta del Contrato
- Anexo 2: Carta de Presentación de la Oferta
- Anexo 3: Formato Oferta
- Anexo 4: Declaración de Cumplimiento de los Requerimientos de Capital - CROM
- Anexo 5: Declaración de Conflicto de Intereses
- Anexo 6: Cantidad a Contratar por Producto

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Presentación de SOUTH32 ENERGY S.A.S. E.S.P. – Empresa Convocante

SOUTH32 ENERGY S.A.S. E.S.P. es una sociedad comercializadora de energía, identificada con el NIT No. 900.403.943-5, con matrícula mercantil No. 167430 del 23 de octubre de 2018 con domicilio legal en la ciudad de Montería.

1.1.2 Direcciones.

Carrera 6 Nro. 62 B - 32 Oficina 309 Edificio. Sexta Avenida, Barrio La Castellana en la Ciudad de Montería, Córdoba.
Tel.: +57 4 7910273

1.2 Interpretación y Definiciones

A menos que expresamente se estipule otra cosa, los términos en mayúsculas que se usan en los TDR tendrán el significado asignado a dichos términos. Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren definidas expresamente en los TDR tendrán los significados que les correspondan de acuerdo con las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, y las demás palabras se entenderán según la técnica o ciencia respectiva o según el sentido natural y obvio de las mismas. Los títulos de las partes y secciones se incluyen con fines de referencia y de conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen, o describen el alcance y la intención de los TDR y no se consideran como parte de estos.

Para efectos de los TDR se establecen las siguientes definiciones, las cuales tendrán el significado que a continuación se indica, sea que se utilicen de manera singular o plural:

“Adenda”: Documento mediante el cual SOEN modifica los TDR.

“Año”: Es el período comprendido entre las 00:00 horas del 1º de enero y las 24:00 horas del 31 de diciembre del año de que se trate salvo por el año 2025 cuyo inicio de suministro será a partir de las 00:00 horas del 1º de julio.

“Anexo”: Documento que forma parte integral de los TDR y que, por lo tanto, se encuentra sujeto a todos los términos y condiciones que resulten aplicables a éste, especialmente en cuanto a su adición, prórroga o modificación. En cualquier caso, de contradicción entre los TDR y cualquiera de sus Anexos se preferirá lo dispuesto en el texto de los TDR.

“ASIC”: Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, o entidad que la reemplace o que haga sus veces.

“Cargos Regulados”: Son todos aquellos cargos aplicables dentro de la tarifa de energía eléctrica a los usuarios no regulados de energía eléctrica, diferentes a los correspondientes a generación y comercialización.

“Carta de Presentación de la Oferta”: Carta que acompaña la Oferta, y cuyo formato se incluye como Anexo 2.

“Código de Medida”: Corresponde a las obligaciones derivadas de la Resolución CREG 025 de 1995, modificadas por la Resolución 038 de 2014, en la cual se determinan las condiciones que deben tener los equipos de medida de las Fronteras Comerciales en el Mercado de Energía Mayorista.

“Contrato de Suministro” o “Contrato”: Es el contrato de suministro que SOEN y el Proponente Elegido deberán firmar una vez se finalice el Proceso, y cuyo texto será el contenido en el Anexo 1 de los TDR.

“CREG”: Es la Comisión de Regulación de Energía y Gas o la entidad que la reemplace o que haga sus veces.

“CROM”: Capacidad de Respaldo de Operaciones del Mercado, definido en la Resolución CREG 156 de 2012 y modificada por la Resolución 134 de 2013.

“Cronograma”: Es el cronograma definido en los TDR.

“Demanda Comercial”: Corresponde al valor de la demanda real del comercializador, que incluye los factores de pérdidas en las redes de transmisión regional o de distribución local para referir a nivel de 220 kV y las pérdidas del STN, la cual está definida en la Resolución CREG 071 de 2006.

“Día”: Período de 24 horas consecutivas que comienza (e incluye) a las 00:00:01 y termina a las 24:00:00 del día de que se trate. Toda mención a “Día” o a “día” sin ninguna calificación se entenderá referida a días calendario.

“Disposiciones Aplicables”: Son: (i) las leyes aplicables que estén vigentes de tiempo en tiempo durante la vigencia de los presentes TDR; (ii) la regulación expedida por la CREG y el Ministerio de Minas y Energía; y (iii) cualquier norma expedida en la República de Colombia que tenga fuerza vinculante para SOEN y los Proponentes. Para efectos de esta definición, “norma” incluye, sin limitación, toda disposición legal, judicial o administrativa.

“Dólar” o “USD”: La moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

“Fecha de Inicio de Suministro”: La fecha en la cual se inicia el suministro de energía eléctrica de acuerdo con el Contrato de Suministro.

“FNCER”: Fuentes No Convencionales de Energía Renovables.

“Fronteras Comerciales”: Corresponden a los puntos de medición asociados a los clientes de SOEN. Pueden ser puntos de medida existentes y registrados

ante el ASIC o nuevos puntos que SOEN registre ante el ASIC en cumplimiento del código de medida y las Disposiciones Aplicables. Estos nuevos puntos de medida se deberán registrar ante el ASIC, una vez se determine por SOEN la conveniencia de hacerlo, determinado por el contrato o contratos de suministro que resulten de su actividad de comercializador de energía. La sumatoria de la energía suministrada en las Fronteras Comerciales, determina la Demanda Comercial de SOEN.

“Garantía de Seriedad”: Es la garantía entregada por el Proponente a SOEN, mediante la cual garantiza la seriedad de su Oferta.

“MEM”: Es el Mercado de Energía Mayorista en Colombia.

“Mes”: Período que comienza (e incluye) a las 0:00:01 horas del primer Día de cualquier mes calendario y termina a las 24.00:00 horas del último Día del mismo mes calendario.

“Oferta”: Serán la Oferta u Ofertas que presenten los Proponentes dentro del marco del Proceso.

“Oferta de Reserva”: Condiciones de precio o cantidad fijadas por SOEN por fuera de las cuales una Oferta remitida por un Proponente es descalificada en la evaluación de Ofertas.

“Oferta(s) Seleccionada(s)”: Serán la Oferta u Ofertas que SOEN considere como conveniente(s) y sea(n) aceptada(s) por SOEN.

“Pague lo Contratado” Es una modalidad contractual que consiste en la obligación permanente de entrega en firme por el Proponente Elegido de energía eléctrica y potencia, durante todas las horas de duración del Contrato; y, de manera correlativa, en la obligación de SOEN de pagar aquella energía eléctrica realmente disponible y despachada bajo el Contrato. Bajo esta modalidad el Proponente Elegido garantiza la entrega en firme de energía eléctrica y potencia hasta el valor del tope horario de potencia contratada.

“Partes”: SOEN y el Proponente Elegido.

“Peso (Col\$)”: La moneda de curso legal en Colombia.

“Precio (G)”: Valor en Pesos que SOEN pagará por cada kWh al Proponente Elegido por el suministro de energía eléctrica que se realizará en virtud del Contrato de Suministro, el cual no incluye los Cargos Regulados, el costo de comercialización ni la contribución de solidaridad.

“Proceso”: Es el proceso de selección para la contratación del suministro de energía eléctrica, adelantado por SOEN, de acuerdo con lo establecido para el efecto en el Contrato de Suministro.

“Proponente” o “Proponentes”: Son los interesados que participen en el Proceso y presenten una Oferta a SOEN.

“Proponente Elegido”: Es el Proponente al cual SOEN adjudique el Contrato de Suministro.

“SICEP”: Sistema Centralizado de Información de Convocatorias Públicas, reglamentado mediante la Resolución CREG 130 de 2019.

“SOEN”: SOUTH32 ENERGY S.A.S. E.S.P.

“STN”: Es el Sistema de Transmisión Nacional de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas, con sus correspondientes módulos de conexión, que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV.

“TDR”: Son las presentes condiciones generales y específicas que SOEN establece para el desarrollo del Proceso, los cuales podrán ser modificados en cualquier momento por SOEN.

“XM”: Es la Compañía de Expertos en Mercados S.A.S. E.S.P.

1.3 Recomendaciones

Lea cuidadosamente el contenido de los TDR.

Verifique la vigencia de la información que vaya a presentar.

Por la sola presentación de la Oferta, los Proponentes autorizan a SOEN para que verifique toda la información que en dicha Oferta se incluya.

Cualquier inexactitud o inconsistencia en la información incluida en la Oferta será causa justificada de rechazo de esta por parte de SOEN. Sin embargo, SOEN a su discreción podrá solicitar aclaraciones o enmiendas a las Ofertas que considere pertinentes en caso de encontrar inexactitud o inconsistencia.

La presentación de la Oferta constituye prueba de que el Proponente estudió todos los documentos y requisitos de los TDR; que recibió respuesta a las aclaraciones que hubiera pedido; y que ha definido y evaluado las obligaciones que adquirirá como eventual Parte en el Contrato de Suministro. La presentación de una Oferta en los términos del numeral 3.2 y otros de los TDR constituye manifestación expresa de la aceptación incondicional del Proponente respecto de todo lo dispuesto en los TDR.

PARTE II

CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO Y DE LA OFERTA

2.1 Antecedentes y Objeto

SOEN, empresa de servicios públicos domiciliarios que desarrolla la actividad de comercialización de energía eléctrica, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en particular las Leyes 142 y 143 de 1994, y las Resoluciones 40715 de 2019 y 40060 de 2021 expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, en virtud de la cual se regula el artículo 296 de la Ley 1955 de 2019, así como los requerimientos de las resoluciones emitidas por la CREG, en especial la Resolución CREG 130 de 2019, y aquellas que la modifiquen, adicionen, complementen, subroguen o sustituyan, requiere contratar el suministro de energía eléctrica con destino al mercado no regulado para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de diciembre de 2035 proveniente de FNCER, conforme a las cantidades que se definen en estos TDR.

SOEN se reserva el derecho, a su exclusiva y absoluta discreción, de modificar, eliminar o adicionar cualquiera de las disposiciones contenidas en los presentes TDR. De manera particular, SOEN se reserva el derecho a terminar este proceso en cualquier momento antes de la firma del contrato, sin que, por ello, SOEN tenga que reconocer o pagar una indemnización por daño emergente, lucro cesante, responsabilidad precontractual y/o cualquiera otra a los participantes. Los interesados que participen en el proceso rechazan expresamente la existencia de cualquier responsabilidad precontractual y, por lo tanto, aceptan expresamente que no estarán sujetos a responsabilidad precontractual alguna por la eventual terminación anticipada del proceso.

2.2 Procedimiento

2.2.1 Legitimados para presentar Oferta

Podrán participar del Proceso únicamente las personas jurídicas nacionales que tengan la calidad de Empresa de Servicios Públicos que, en los términos de la Ley 142 de 1994, sean o deban ser:

- (i) agentes generadores y/o comercializadores registrados ante XM en el MEM; o
- (ii) empresas de servicios públicos domiciliarios cuyo objeto social sea la generación y/o comercialización de energía eléctrica que tengan proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación, Minero Energética (UPME), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta convocatoria.

Sin perjuicio de otros impedimentos originados en estos TDR, no podrán participar en el presente Proceso empresas que:

- (i) se encuentren intervenidas por alguna Superintendencia; o

(ii) se encuentren en disolución o liquidación.

2.2.2 Obligación que impone la presentación de una Oferta

La presentación de una Oferta genera para el Proponente la obligación de celebrar con SOEN el Contrato de Suministro, si la misma resulta escogida por SOEN.

2.2.3 Costos de participación en el Proceso

Los Proponentes sufragarán todos los costos y gastos en los que incurran en relación con su participación en el Proceso y con la presentación de una Oferta, incluido cualquier investigación o análisis y demás actos que realicen en desarrollo de su eventual participación. SOEN o sus asesores no reembolsarán a los Proponentes suma alguna relacionada con los costos de participación en el Proceso.

Ni SOEN ni sus asesores reconocerán honorarios, comisiones o cualquier otro tipo de emolumento a los Proponentes que no resulten seleccionados, bien por participar en el Proceso o por presentar una Oferta.

2.2.4 Derechos que otorga la presentación de una Oferta

La presentación de una Oferta solamente dará derecho al Proponente a que SOEN la considere y evalúe para los efectos de celebrar el Contrato de Suministro. SOEN, sin embargo, no se encuentra obligada a aceptar alguna de las Ofertas y, si ninguna de ellas satisface sus intereses o por cualquier otra razón de mera conveniencia lo considera apropiado, podrá dar por terminado el Proceso.

Si SOEN considera que ninguna de las Ofertas satisface sus intereses, podrá escoger uno o varios de los Proponentes que le hayan presentado las Ofertas que más se aproximen a sus intereses para entrar con ellos en negociaciones particulares para, finalmente, suscribir el Contrato de Suministro con el o los Proponentes con los que se logre un acuerdo.

2.2.5 Contactos por parte de SOEN durante el proceso

Nombre: Zamir Centanaro Olascoaga
Celular: 3163894741
Correo: Zamir.O.Centanaro@south32.net

Nombre: Jorge Elías Aruachán Barguil
Celular: 3205662291
Correo: Jorge.B.Aruachan@south32.net

2.2.6 Plazo de observaciones a los TDR

De conformidad con el Artículo 10, numeral 10.2, inciso (a) de la Resolución CREG 130 de 2019, estos TDR estarán para consulta hasta el día 8 de mayo de 2025. Estas consultas deberán ser remitidas a los correos electrónicos Zamir.O.Centanaro@south32.net y Jorge.B.Aruachan@south32.net.

2.3 Fecha de Inicio del Contrato de Suministro

La Fecha de Inicio del Suministro de energía eléctrica será el primero (1°) del mes de julio de 2025. Sin embargo, en el Contrato de Suministro se establecerá la fecha definitiva de inicio de este.

2.4 La Oferta

2.4.1 Partes de la Oferta y Forma de Presentación

La Oferta deberá tener una vigencia de noventa (90) días a partir de la Fecha límite de entrega de Ofertas.

La Oferta contendrá tres (3) partes: Carta de Presentación de la Oferta y de Datos Generales del Proponente; Documentos Adjuntos; y Oferta Económica.

2.4.2 Carta de Presentación de la Oferta y de Datos Generales del Proponente

El Proponente diligenciará y presentará la “Carta de Presentación de la Oferta” que se adjunta como Anexo 2.

SOEN podrá rechazar la Oferta del Proponente que incluya una carta de presentación incompleta o con modificaciones.

2.4.3 Documentos Adjuntos Habilitantes

Estarán habilitados para presentar Oferta dentro de la convocatoria de la referencia todas las personas jurídicas públicas o privadas, que entreguen la siguiente documentación:

- (i) Garantía de Seriedad de la Oferta, en los términos de la Cláusula 2.5.1.1.;
- (ii) Certificado de Existencia y Representación Legal del Proponente, expedido por la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica, cuya antigüedad no sea mayor a un (1) mes calendario anterior a la Fecha límite de entrega de Ofertas.;
- (iii) Formato diligenciado de “Declaración de Cumplimiento de los Requerimientos de Capital – CROM” (que se adjunta como Anexo 4);
- (iv) Estados Financieros comparativos de los dos (2) últimos ejercicios sociales, debidamente auditados por su respectivo revisor fiscal, que incluyan: balance general, estados de resultados, notas a los estados financieros y dictamen del revisor fiscal;

- (v) Constancia de paz y salvo del Interesado expedida por XM cuya fecha de expedición no sea superior a 30 días;
- (vi) Formato diligenciado de “Declaración de Conflicto de Intereses” (que se adjunta como Anexo 5).
- (vii) Copia de la autorización de los órganos sociales competentes para que el Proponente se presente a la convocatoria y formule oferta vinculante e incondicional, incluyendo la autorización para contratar en cuantía ilimitada y las autorizaciones pertinentes al representante legal, cuando corresponda
- (viii) Certificación del capital suscrito y la composición accionaria del proponente, firmada por el revisor fiscal o, en caso de no contar con este, por el representante legal de la compañía. La fecha de expedición de la certificación no podrá exceder los treinta (30) días calendario anteriores a la presentación de esta información.

Además, para el caso de generadores nuevos o desarrolladores de proyectos de generación, y siempre que la Oferta que estos vayan a presentar sea para FNCER, se deberá aportar lo siguiente:

- (x) Certificación expedida por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), en la que conste que el proyecto está inscrito en el registro de proyectos de generación de energía eléctrica, mínimo en la fase 3 y que la fuente de energía corresponde a FNCER.

En cualquier caso, si el proponente concurre por conducto de un representante o mandatario, deberá anexar el documento mediante el cual ha otorgado la representación a su apoderado, en el que consten expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

2.5 Habilitación, Evaluación, Adjudicación y Firma del Contrato de Suministro

2.5.1 Habilitación

Los Proponentes y sus Ofertas, según sea el caso, deberán presentar una Oferta que contenga toda la documentación requerida en estos TDR para considerarse habilitados en el Proceso. Además, deberá cumplir mínimo con las siguientes condiciones:

2.5.1.1 Garantía de Seriedad de la Oferta

La Oferta deberá estar acompañada de una Garantía de Seriedad; requisito que puede cumplirse a través de una garantía bancaria o una póliza de seriedad, otorgadas por un banco o una compañía de seguros, legalmente establecidos y supervisados por la Superintendencia Financiera de Colombia. El asegurado y el beneficiario deberá ser SOEN.

Mediante dicha Garantía de Seriedad el proponente garantizará:

- a) El sostenimiento de la Oferta sin modificaciones de ninguna clase durante su periodo de validez; y
- b) Que el Proponente firmará el Contrato, constituirá las garantías exigidas y ejecutará los demás actos que se requieran para el perfeccionamiento y la legalización del Contrato en la fecha establecida en el numeral 2.6 de estos TDR.

Adicional al alcance de la Garantía de Seriedad de la Oferta, la misma deberá contener, como mínimo, los siguientes requisitos:

- a) La cuantía de la Garantía de Seriedad corresponderá al equivalente a 75 días de suministro de energía;
- b) Esta garantía debe establecerse en pesos colombianos (COP); y
- c) Esta garantía debe mantenerse vigente por noventa (90) días contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las Ofertas.
- d) La Garantía de Seriedad no podrá ser cancelada ni modificada unilateralmente ni por el Proponente ni por la entidad emisora.

Si el Proponente aceptado no firma el Contrato en los mismos términos que acompañan estos TDR, SOEN podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a SOEN y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

La presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta será un requisito habilitante que se revisará en el momento como tal y, en consecuencia, la falta de presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta es motivo de rechazo de la Oferta y la consecuente descalificación de la convocatoria.

Dado que el monto asegurado no es posible verificarlo junto con los requisitos habilitantes, pues al momento de la revisión no se cuenta con la Oferta económica, será responsabilidad del agente garantizar que el monto asegurado tendrá una desviación máxima de cinco por ciento (5%), pues este ítem no será subsanable; en caso de que SOEN identifique en la evaluación de Ofertas que la desviación del monto asegurado supera el cinco por ciento (5%), se notificará a todos los agentes y será motivo de descalificación de la Oferta.

En todo caso, el(los) Proponente(s) adjudicado(s), bien sea total o parcial de la energía solicitada, se compromete(n) a mantener vigente su Oferta y la Garantía de Seriedad hasta la firma del Contrato.

Cualquier modificación del cronograma del proceso conllevará a que se modifique e el plazo de Garantía de Seriedad. En caso de que el adjudicatario se rehusó a suscribir el Contrato de suministro de energía, SOEN podrá además de ejecutar la Garantía de Seriedad, adjudicar al siguiente Proponente en orden

de elegibilidad, debiendo este cumplir con las mismas condiciones de la Garantía de Seriedad de la Oferta.

La Garantía de Seriedad estará firmada por el Proponente en calidad de tomador. El Proponente Elegido se compromete, además, a mantener vigente la Garantía de Seriedad hasta el otorgamiento de la garantía de cumplimiento bajo los términos y condiciones señalados en el Contrato de Suministro.

La Garantía de Seriedad contendrá cláusulas que recojan sustancialmente los siguientes aspectos:

- (i) declaración de la aseguradora en el sentido de que la póliza no expirará por falta de pago de la prima;
- (ii) amparo por el incumplimiento de todas las obligaciones a cargo del Proponente dentro del marco del Proceso;
- (iii) amparo por el incumplimiento del Proponente respecto de su obligación de firma del Contrato de Suministro, si dicho Proponente resulta elegido;
- (iv) amparo por el incumplimiento del Proponente respecto de todas sus obligaciones de adelantar todos los trámites adicionales que comporte el Proceso o la firma del Contrato de Suministro;
- (v) incluir la obligación de que, en caso de revocación unilateral del seguro por parte de la aseguradora, la aseguradora notifique su intención de revocación a SOEN, con al menos quince (15) días calendarios de antelación a la fecha prevista para dicha revocación; e
- (vi) incluir la obligación de prórroga del seguro, si SOEN decide modificar el Cronograma del Proceso. La falta de esta inclusión en la póliza será causal de rechazo de la Oferta.

En los documentos presentados debe constar la certificación de pago de la prima, emitida por la compañía de seguros respectiva.

SOEN no será responsable por los gastos en que incurra el Proponente para obtener la Garantía de Seriedad de la Oferta, incluso si SOEN termina el Proceso o lo declara desierto en cualquier momento por cualquier razón, e incluso sin justificación alguna.

2.5.1.2 Suficiencia Financiera

El Proponente deberá acreditar como mínimo el cumplimiento de los siguientes indicadores financieros, adjuntando a su Oferta los Estados Financieros debidamente auditados por Revisor Fiscal que lo respalden (en línea con lo requerido en el numeral 2.4.3 (iv)):

- 2.5.1.2.1 Liquidez:** $(\text{Activo Corriente} / \text{Pasivo Corriente}) > 1,5$.
- 2.5.1.2.2 Capital de Trabajo** $(\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}) > 0$.
- 2.5.1.2.3 Prueba Ácida** $((\text{Activo Corriente} - \text{Inventarios}) / \text{Pasivo Corriente}) > 1,2$.
- 2.5.1.2.4 Endeudamiento** $(\text{Pasivo Total} / \text{Activo Total}) < 70\%$.
- 2.5.1.2.5 Solvencia** $(\text{Patrimonio} / \text{Activo Total}) > 30\%$.

2.5.2 Evaluación y Adjudicación

Dentro de la audiencia pública de adjudicación SOEN aplicará el presente procedimiento de evaluación para cada producto requerido, previa apertura de las Ofertas económicas, las cuales se conocerán 24 horas antes de la Audiencia de evaluación de Ofertas a través del SICEP:

- a) Se procederá a develar la existencia de la Oferta de Reserva para cada producto, en los términos definidos por la Resolución CREG 130 de 2019.
- b) Se procederá a evaluar las Ofertas económicas presentadas por los Proponentes habilitados para el producto, haciendo énfasis inicialmente en las condiciones de precio definidas en la Oferta de Reserva para descalificar a aquellos que se encuentren por encima de dicho valor.
- c) Se procederá a ordenar las Ofertas de menor a mayor valor teniendo en cuenta el precio ponderado de cada Oferta, hasta alcanzar la totalidad de la energía requerida de acuerdo con el precio de reserva establecido.
- d) En el evento en que las Ofertas presentadas excedan la demanda o cantidad de energía definida en los anexos de Cantidades por año o la Oferta de Reserva de SOEN, se procederá a asignar la energía requerida al menor precio ofertado hasta alcanzar la totalidad de la energía requerida de acuerdo con la Oferta de Reserva. El Proponente debe tener en cuenta que no se modificará el precio ofertado en caso de una asignación parcial.
- e) En caso de que se presente empate entre una o varias Ofertas presentadas y la asignación sea definitiva para completar las cantidades de energía definidas en la Oferta de Reserva de SOEN en los anexos de cantidades por año, como criterio de desempate se procederá a asignar las cantidades a prorrata teniendo en cuenta la cantidad ofertada por cada Proponente. El Proponente debe tener en cuenta que no se modificará el precio ofertado en caso de una asignación parcial.
- f) Una vez evaluadas las Ofertas y asignadas las cantidades con los menores precios, se notificará a cada Proponente la cantidad adjudicada.
- g) En el evento en que el o alguno de los adjudicados dentro de esta convocatoria no acuda a suscribir el contrato en los plazos definidos en el numeral 2.6 de estos TDR, SOEN, sin perjuicio de realizar la ejecución de la Garantía de Seriedad, desplazará la lista de elegibles en la proporción de energía de quien no acudió a la firma y requerirá al siguiente turno para que proceda a firmar el respectivo contrato, siempre que la Oferta económica esté por debajo de la Oferta de Reserva.

2.5.3 Aclaraciones

Los Proponentes podrán presentar reclamaciones, solicitudes, dudas y/o comentarios dentro de la audiencia pública de adjudicación. Aplicando el siguiente procedimiento:

- a) El Proponente que desee presentar reclamación, solicitud, duda y/o comentario, deberá solicitar el uso de la palabra y contará con un término máximo de 10 minutos para su intervención;
- b) SOEN detendrá la asignación de puntaje o evaluación que venía realizando para atender la reclamación, solicitud, duda y/o comentario presentado por el Proponente y procederá a resolverla de manera inmediata;
- c) En caso de requerir de un tiempo para analizar la reclamación, solicitud, duda y/o comentario presentado; SOEN podrá decretar un receso de hasta de 2 horas para analizar y preparar la respuesta a presentarse;
- d) De resultar procedente la reclamación, se procederán hacer los ajustes y/o se enviará la información solicitada por el Proponente.
- e) Resuelta la reclamación, solicitud, duda y/o comentario por SOEN, la misma no tendrá recurso de ningún tipo y la compañía continuará adelante con la evaluación y asignación de puntaje de los demás puntos a evaluar; y
- f) De igual manera, SOEN no asume ningún tipo de responsabilidad frente a los perjuicios que, con el contenido y la emisión de estas respuestas pueda llegar a generársele directa o indirectamente al Proponente.
- g) Todos los proponentes tendrán una (1) hora, a partir del conocimiento del resultado de adjudicación, para solicitar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos.

2.5.4 Publicación de resultados

Los resultados del Proceso serán notificados al finalizar la audiencia pública y de los mismos se dejará un acta, la cual será suscrita por personal de SOEN y el representante de cada uno de los Proponentes.

En la mencionada acta se dejará constancia de:

- a) La totalidad de las Ofertas presentadas;
- b) De las condiciones de cantidad y precio definidas en la Oferta de Reserva presentada por SOEN;
- c) De las reclamaciones, comentarios, dudas, solicitudes, etc., que haya presentado cada Proponente, así como la respuesta dada por SOEN;

d) De las Ofertas que como resultado del análisis y evaluación resulten descalificadas dentro de la audiencia; y

e) De las Ofertas efectivamente adjudicadas de acuerdo con las condiciones establecidas en los presentes TDR.

2.5.5 Firma del Contrato de Suministro

Con la presentación de su Oferta, el Proponente Elegido se obliga a firmar el Contrato de Suministro en los términos exactos contenidos en la versión del Contrato de Suministro que se adjunta a los TDR o en la última versión del Contrato de Suministro dada a conocer por SOEN mediante una Adenda, según sea el caso. Para efectos de claridad, una vez se haya adjudicado el Contrato de Suministro, no habrá posibilidades de que el Proponente Elegido presente modificaciones al texto del Contrato de Suministro, salvo aquellas encaminadas a llenar los espacios en blanco correspondientes a información del Proponente Elegido.

Si el Proponente Elegido no firma el Contrato de Suministro, o si el mismo no puede ser firmado por SOEN por causas imputables al Proponente Elegido, o incluso si, habiendo sido firmado por ambas partes, el Proponente Elegido no procede a cumplir con los requisitos de perfeccionamiento del mismo, SOEN estará en libertad de aplicar las medidas correspondientes de acuerdo con estos TDR y el Contrato de Suministro frente al Proponente Elegido, y, en todo caso, podrá adjudicar el Contrato de Suministro a otro(s) Proponente(s) mejor(es) calificado(s), los cuales, una vez notificado por SOEN, pasarán a ser considerado(s) el(los) Proponente(s) Elegido(s).

2.5.6 Registro del Contrato de Suministro

El Proponente Elegido realizará ante el ASIC la solicitud de registro de(los) contrato(s), dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha firma del contrato.

2.6 Cronograma del Proceso

El cronograma del Proceso se indica a continuación. De ser necesario, estas fechas podrán ser modificadas en cualquier momento por SOEN mediante una Adenda:

Hito Clave	Fecha
Publicación de Aviso en SICEP	08/05/2025
Publicación TDR para consulta	08/05/2025
Plazo para presentar consultas a los TDR	09/05/2025
Fecha límite para la publicación de TDR definitivos	10/05/2025
Fecha límite de entrega de requisitos habilitantes y Ofertas	14/05/2025
Hora límite de entrega de requisitos habilitante y Ofertas	15:00
Verificación y/o subsanación o aclaración de requisitos habilitantes (hasta)	16/05/2025
Fecha de evaluación de Ofertas en Audiencia pública	19/05/2025
Fecha máxima de formalización de Contratos	06/06/2024

Tabla No. 1: Cronograma del Proceso

2.7 Varios

2.7.1 Cancelación, Suspensión y Declaratoria de Desierto del Proceso

SOEN se reserva el derecho de declarar desierto el Proceso en los casos siguientes:

- (i) cuando ninguna de las Ofertas se ajuste a la totalidad de los requisitos, condiciones y expectativas de los TDR o sus Adendas;
- (ii) cuando las diferentes Ofertas se consideren inconvenientes a los intereses de SOEN; o
- (iii) en caso de que SOEN haya presentado Oferta de Reserva y ninguna de las Ofertas se encuentre por debajo del precio definido en la Oferta de Reserva presentada por SOEN dentro del Proceso.

Declarado desierto el Proceso, SOEN quedará en libertad para celebrar el Contrato de Suministro con cualquier persona. Incluso podrá escoger uno o varios de los Proponentes que le hayan presentado las Ofertas que más se aproximen a sus intereses para entrar con ellos en negociaciones particulares para, finalmente, suscribir el Contrato de Suministro con el Proponente con el que se acuerden los mejores términos para SOEN.

2.7.3 Terminación del Proceso

SOEN podrá libremente, y sin necesidad de dar explicaciones, terminar el Proceso en cualquiera de sus etapas, sin que esto la haga responsable frente a los Proponentes, ni ante terceros por ningún concepto.

2.7.4 Ley Aplicable al Proceso

El presente Proceso se rige por las normas de la República de Colombia. El presente Proceso no constituyen ni un contrato, ni una promesa de celebración de contrato alguno, ni una opción, ni una preferencia, ni un compromiso o recomendación de ningún tipo, ni una recomendación para que se presente una Oferta.

2.7.5 Solicitudes de Aclaración o Comentarios a los TDR

Toda pregunta del Proponente relativa a la interpretación o aclaración de los TDR, a la aceptable preparación de las Ofertas o todo comentario a los TDR (y sus Anexos) será enviada a los correos electrónicos Zamir.O.Centanaro@south32.net y Jorge.B.Aruachan@south32.net con el asunto, "Solicitud Aclaración de los TDR para el proceso de selección para la contratación del suministro de energía eléctrica".

Las respuestas serán enviadas a los correos electrónicos de los Proponentes en la fecha establecida el Cronograma del Proceso.

Sólo se recibirán solicitudes o preguntas hasta la fecha indicada en el Cronograma del Proceso para la actividad "Preguntas acerca de los TDR".

2.7.6 Cumplimiento de las Leyes Anti-corrupción y de las Políticas de Integridad Corporativa de South32

Con la presentación de su Oferta, el Proponente declara y garantiza que, -en el marco de su participación en el Proceso y, de ser adjudicatario, durante la ejecución del Contrato-:

- (i) ha cumplido y cumplirá (incluyendo su personal relevante) el Código de Conducta de South32, según se actualice de tiempo en tiempo, al cual se puede acceder en la sección "Proveedores" de la página web de South32.
- (ii) Ha cumplido y cumplirá (incluyendo su personal relevante) plenamente con la legislación antisoborno o anticorrupción aplicable.
- (iii) ni directa ni indirectamente (incluyendo su personal relevante) ha dado o dará sobornos¹ a un funcionario del gobierno² o a cualquier persona;
- (iv) no ha participado ni participará en ninguna conducta que sea inconsistente con los derechos humanos internacionales reconocidos,

¹ "soborno" se refiere a cualquier oferta, pago o solicitud de dinero o cualquier otra cosa de valor para influenciar a un funcionario de gobierno o cualquier otra persona para que actúe indebidamente en el desempeño de sus funciones. Esto incluye la entrega de un pago de facilitación, que es un pago o regalo, así sea pequeño, otorgado a un funcionario de gobierno para acelerar su gestión en un servicio no discrecional de rutina

² "funcionario de gobierno" incluye cualquier: (a) funcionario, empleado o agente del gobierno o de una organización internacional pública o cualquier departamento o agencia de los mismos, o cualquier entidad controlada o de propiedad del gobierno (incluyendo las empresas controladas o de propiedad del Estado); (b) partido político o funcionario de un partido, o candidato político; o (c) persona que actúe en nombre de dicho gobierno u organización internacional pública, o cualquier agencia, departamento o instrumento de los mismos.

incluyendo los descritos en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (y en el evento de cualquier ambigüedad, discrepancia o inconsistencia en o entre estos documentos, aplicará el estándar más alto);

(v) no ha participado ni participará en esclavitud moderna³.

³ “esclavitud moderna” se refiere a cualquier actividad, práctica o conducta que constituya un delito en relación con la esclavitud, el trabajo forzoso, el trabajo infantil, el matrimonio forzado, la servidumbre involuntaria, la servidumbre por deudas, la trata de personas u otro tipo de explotación similar a la esclavitud según las leyes, códigos y convenciones internacionales aplicables contra la esclavitud y la trata de personas que estén vigentes en cada momento.

PARTE III

ALCANCE DE LA OFERTA Y DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

3.1 Generales

El Proponente solo podrá ofrecer una Oferta para cada producto solicitado por SOEN.

3.2 Oferta

3.2.1 Fecha de inicio de suministro y Plazo

El plazo del suministro de energía eléctrica es de diez (10) años y seis (6) meses, a partir del 1º de julio de 2025.

3.2.2 Modalidad de Suministro

Los Proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes definidos en los presentes TDR, podrán presentar Ofertas que cumplan con las siguientes modalidades o aspectos que se detallan a continuación:

Las Ofertas, según corresponda el producto, se deberán presentar por la totalidad del periodo de suministro que trata esta convocatoria de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) Forma de pago: Pago al primer día hábil del segundo mes luego del suministro.

b) Cantidades de Energía por suministrar: La curva y cantidades referidas en el Anexo No. 6 de los presentes TDR. En todo caso, se aceptarán ofertas hasta por lo menos el 50% de la curva referida en el Anexo No. 6, siempre y cuando el porcentaje sea el mismo para todos los meses.

No se aceptarán Ofertas alternativas o con desviaciones a las condiciones antes mencionadas.

El día de presentación de Ofertas (según se define en el numeral 2.3 de este TDR) SOEN remitirá una Oferta de Reserva de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, procediendo al rechazo de aquellas ofertas de los proponentes que en atención a los criterios de cantidad o precio superen la Oferta de Reserva.

Para todos los efectos, los Proponentes deberán tener en cuenta que:

a) El punto de entrega de la energía será el STN;

b) Para ofertar en las modalidades aquí referidas, las Ofertas deberán considerar el suministro de cantidades de energía mensuales estimadas de acuerdo con el Anexo No. 6 de estos TDR, las cuales se distribuirán de acuerdo con la curva

horaria característica de la demanda no regulada de SOEN para los días ordinarios, sábados y festivos del Anexo No. 6;

c) Las Ofertas deberán ser presentadas hasta por el ciento por ciento (100%) de las cantidades solicitadas y definidas en el Anexo No. 6 de los presentes TDR, dependiendo el producto requerido; y

d) Las Ofertas, cualquiera sea ésta, deben presentarse como se define en el Anexo No. 3.

Resumen del Producto 1	
Tipo de Contrato:	Pague lo Contratado
Tipo de Carga	24 horas para todos los días de la vigencia del contrato
Vigencia del Contrato	1 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2035
Mercado de Referencia	No Regulado
Tamaño del Contrato (kWh)	1.216.268.612
Indexador	Mínimo entre el IPP OI Provisional y el IPC
Garantías	Póliza de seguros o garantía bancaria por el equivalente a setenta y cinco (75) días de suministro y pagará en blanco con su carta de instrucciones.
Otros Términos	Todos los descritos en los presentes términos de referencia

3.2.3 Precio

3.2.3.1 Los Proponentes deberán ofertar para cada mes, el precio en pesos por Kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio fijo en pesos constantes de septiembre de 2023. Los precios ofertados deben incluir todos los cargos que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de la convocatoria sean responsabilidad del Proponente Elegido. No serán aceptadas ofertas que presenten condiciones diferentes a las enunciadas, para ofertas que presenten un mayor número de decimales, estos serán redondeados a 2 cifras decimales.

La metodología para la actualización de los precios monomios propuestos por el Proponente en su Oferta, será la siguiente:

$$Precio\ m = Precio * \text{mínimo} \left[\frac{IPP_{mes}}{IPP_{sep\ 2022}}, \frac{IPC_{mes}}{IPC_{sep\ 2022}} \right]$$

Precio m: Precio a liquidar en el mes de suministro. Este precio estará redondeado a dos cifras decimales.

Precio: Precio monomio de suministro de referencia, en \$/kWh de abril de 2025.

IPP_{mes}: Índice de precios del productor Oferta Interna Provisional del mes *m*.

$IPP_{sep\ 2022}$	Índice de precios al productor Oferta Interna Provisional de abril de 2025.
IPC_{mes}	Índice de precios al consumidor del mes m .
$IPC_{sep\ 2022}$	Índice de precios al consumidor de abril de 2025.

Los precios ofrecidos deberán contener todos los costos, impuestos y contribuciones vigentes que afecten los precios del oferente. Cualquier nueva carga impuesta legalmente a cualquiera de las partes será asumida de conformidad con la Ley Aplicable por cada una de las Partes, según corresponda.

3.2.4 Obligatoriedad de ofertar todos los años solicitados.

Los Proponentes presentarán una Oferta que dure diez (10) años y seis (6) meses.

3.2.5 Cantidad de energía

La cantidad total de energía que SOEN requiere es de hasta 115.789.787 kWh/año (9.649.148 kWh/mes).

No obstante lo anterior, la cantidad exacta de energía será determinada en el Contrato de Suministro.

3.2.6 Fronteras Comerciales

SOEN inscribirá las Fronteras Comerciales de los Usuarios No Regulados en cumplimiento del código de medida vigente. La sumatoria de la energía de las Fronteras Comerciales inscritas por SOEN corresponderá a la demanda comercial No Regulada de SOEN.

3.2.7 Otras disposiciones

El Proponente deberá tener en cuenta el Contrato de Suministro en la preparación de su Oferta.

ANEXO 1

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

VER ARCHIVO EN MS WORD ANEXO

ANEXO 2

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

[Ciudad y fecha]

Señores

SOUTH32 ENERGY S.A.S. E.S.P.

Carrera 6 No. 62B-32, Oficina 309, Edificio Sexta Avenida, Barrio La Castellana
Montería (Córdoba)

Asunto: Carta de Presentación de la Oferta para la Contratación
del Suministro de Energía Eléctrica de SOEN.

Estimados Señores:

[Nombre del Proponente], con domicilio en [ciudad] (el “Proponente”), se permite presentar su Oferta para el suministro de energía eléctrica, de conformidad con los TDR para la Contratación del Suministro de Energía Eléctrica de SOEN.

Declaramos que esta Oferta es irrevocable e incondicional, y manifestamos que:

- (a) si nuestra Oferta resulta seleccionada, nos obligamos a cumplirla y nos obligamos a firmar el Contrato de Suministro (Anexo 1 de los TDR), en los términos exactos que dicho contrato contiene;
- (b) adjuntamos la Garantía de Seriedad de la Oferta, otorgada en los términos señalados en los TDR;
- (c) hemos preparado nuestra Oferta de acuerdo con los documentos del TDR, los cuales declaramos conocer y aceptar en su totalidad;
- (d) hemos incluido toda la información solicitada por SOEN;
- (e) no estamos incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad legal alguna;
- (f) nuestro representante legal/apoderado está facultado legalmente para presentar esta Oferta y para firmar el Contrato.
- (g) hemos hecho las investigaciones, análisis y averiguaciones que hemos considerado suficientes y adecuadas para la presentación de esta Oferta;
- (h) aceptamos expresamente todos los términos y condiciones incluidos en los TDR y, particularmente, liberamos de responsabilidad a SOEN y sus asesores en relación con la información que han puesto a nuestra disposición en relación con este Proceso;
- (i) la Oferta estará vigente por un término de noventa (90) días contados a partir de la fecha que los TDR señalan como fecha máxima para su presentación;
- (j) aceptamos expresamente el derecho que tiene SOEN para (a) modificar en cualquier momento los términos y condiciones incluidos en los TDR y (b) dar por terminado este Proceso en cualquier momento y por cualquier razón sin que haya lugar a ningún tipo de pago o indemnización a nuestro favor. Lo anterior, sin afectar las condiciones sobre las cuales se elaboró la Oferta.

- (k) nuestra Oferta es seria y ha sido preparada y presentada de buena fe y toda la información presentada es completa y verídica;
- (l) nuestra Oferta no contiene elementos que pudieran considerarse como una conducta restrictiva de la competencia o de competencia desleal.
- (m) somos completamente independientes de SOEN, sus asesores y sus accionistas.
- (n) Adicionalmente, con la presentación de la Oferta, aceptamos y reconocemos que el objeto de la convocatoria pública se da en el marco y en cumplimiento de la obligación de SOEN establecida en virtud del artículo 296 del Plan Nacional de Desarrollo y reglamentado por la Resolución 40715 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía.

Los datos de nuestra compañía y de nuestra Persona de Contacto son:

Compañía:	Persona de Contacto:
Razón social:	Nombre:
NIT:	Teléfono directo:
Dirección principal:	Correo electrónico:

Atentamente,

[Nombre]

Representante Legal/Apoderado – [favor incluir nombre del Proponente]

ANEXO 3
FORMATO OFERTA

VER ARCHIVO EN MS EXCEL ANEXO

ANEXO 4:
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE CAPITAL (CROM)

El suscrito, _____, mayor de edad y vecino de _____, con C.C. No. _____ de _____ en mi calidad de representante legal de la Sociedad _____ (la "Empresa"), declaro que, en el evento en que SOEN le asigne a la Empresa uno o varios Contratos de Suministro dentro del actual Proceso de selección para la contratación del suministro de energía eléctrica, la Empresa contará con los Requerimientos de Capital necesarios - CROM- para atender las cantidades de energía adjudicadas en dicho(s) Contrato(s) de Suministro, desde la Fecha de Inicio del Contrato de Suministro y hasta el Plazo que la Empresa ha propuesto, cumpliendo con las Disposiciones Aplicables que le permitan tener la capacidad de respaldo requerida para garantizar sus obligaciones y operaciones en el Mercado de Energía Mayorista.

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma: _____

ANEXO 5:
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

**DECLARACIÓN JURAMENTADA
RELACIONES CON PERSONAL DE SOEN
(Persona Jurídica)**

El suscrito, _____, mayor de edad y vecino de _____, con C.C. No. _____ de _____ en mi calidad de representante legal de la Sociedad _____ (la “Empresa”), para efectos de dar cumplimiento a los procedimientos de South32 Energy S.A.S. E.S.P.(“SOEN”) en relación con la licitación, adjudicación y administración de contratos para el suministro de bienes o la prestación de servicios,

DECLARO

- 1) Que el Gerente y el Sub-Gerente y demás personas que actualmente trabajan para SOEN, así como sus respectivos cónyuges, hijos, padres y hermanos, no tienen ninguna participación en el capital de la Empresa;
- 2) Que el Gerente y el Sub-Gerente y demás personas que actualmente trabajan para SOEN y sus respectivos cónyuges, hijos, padres y hermanos no tienen ninguna vinculación de tipo comercial, financiero, profesional, administrativo o de cualquiera otra índole con la Empresa;
- 3) Que la Empresa no tienen ninguna otra relación con personal de SOEN, o con sus respectivos cónyuges, hijos, padres y hermanos, que pueda dar lugar a un conflicto de intereses en el evento de que SOEN contrate a la Empresa para la provisión de bienes o servicios;
- 4) Que, si SOEN llegare a encontrar que la información dada en este documento es errónea o incompleta, la Empresa acepta que esto sea considerado como causal suficiente para que SOEN no le adjudique el Contrato de Suministro, o para que, si ya lo adjudicó, lo termine anticipadamente y por justa causa, sin derecho de la Empresa a indemnización de ninguna índole por parte de SOEN.

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma: _____

**DECLARACIÓN JURAMENTADA
RELACIONES CON PERSONAL DE SOEN
(Persona Natural)**

El suscrito, _____, mayor de edad y vecino de _____, con C.C. No. _____ de _____, para efectos de dar cumplimiento a los procedimientos de South32 Energy S.A.S. E.S.P. ("SOEN") en relación con la licitación, adjudicación y administración de contratos para el suministro de bienes o la prestación de servicios,

DECLARO

- 1) Que ni yo, ni mi cónyuge, ni mis hijos, ni mis padres, ni mis hermanos tenemos parentesco con el Gerente y el Sub-Gerente de SOEN, o con sus respectivos cónyuges, hijos o hermanos;
- 2) Que ni yo, ni mi cónyuge, ni mis hijos, ni mis padres, ni mis hermanos tenemos, directamente o a través de sociedades, relaciones de tipo comercial, financiero, profesional, administrativo o de otra índole con el Gerente y el Sub-Gerente de SOEN, o con sus respectivos cónyuges, hijos o hermanos;
- 3) Que no tengo ninguna otra relación con personal de SOEN, o con sus respectivos cónyuges, hijos, padres y hermanos, que pueda dar lugar a un conflicto de intereses en el evento de que SOEN me contrate para la provisión de Bienes o Servicios;
- 4) Que, si SOEN llegare a encontrar que la información dada en este documento es errónea o incompleta, acepto que esto sea considerado como causal suficiente para que SOEN no me adjudique el Contrato de Suministro, o para que, si ya me lo adjudicó, lo termine anticipadamente y por justa causa, sin derecho a indemnización de ninguna índole por parte de SOEN.

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma: _____

ANEXO 6
CANTIDAD A CONTRATAR POR PRODUCTO

VER ARCHIVO EN MS EXCEL ANEXO